

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1514/2530

บริษัท ด่าน สุทธา การพิมพ์ จำกัด
บริษัท นา รดา จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 38

จำเลยว่าจ้างโจทก์พิมพ์ ส.ค.ส. ตกลงกันว่าถ้าโจทก์ส่งมอบส.ค.ส. ล่าช้ากว่ากำหนด ยอมให้จำเลยปรับร้อยละ 20 ของราคาสินค้าแต่ปรากฏว่าขณะที่จำเลยรับส.ค.ส. จำเลยไม่ได้บอกกล่าวสงวนสิทธิที่จะเรียกค่าปรับจากโจทก์ไว้ จำเลยจึงหมดสิทธิที่จะเรียกเบี้ยปรับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 381วรรคท้าย. (ที่มา-เนติ)

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระสินจ้างค่าพิมพ์ ส.ค.ส. บางส่วนที่ค้างชำระพร้อมด้วยดอกเบี้ย จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญา ไม่ส่งมอบส.ค.ส. ภายในกำหนด ทำให้จำเลยเสียหาย จำเลยมีสิทธิได้ค่าปรับจากโจทก์ตามข้อตกลง ขอให้ยกฟ้องโจทก์และให้โจทก์ใช้ค่าเสียหายแก่จำเลยโจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า โจทก์ได้พิมพ์ ส.ค.ส. ตามคำสั่งจำเลยแล้วทั้งไม่ได้ส่งมอบ ส.ค.ส. ให้ล่าช้า ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน จำนวน 114,331 บาท 94 สตางค์ พร้อมดอกเบี้ย และให้ยกฟ้องแย้ง จำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'คดีนี้มีปัญหามาสู่ศาลฎีกาตามที่จำเลยฎีกาเพียงว่าโจทก์และจำเลยตกลงขายสินค้าตามฟ้องข้อ 2.1 และ 2.3 ร่วมกันส่วนสินค้าข้อ 2.2 เป็นการฝากจำเลยขายแล้วจะมากำหนดค่าเสียหายกันใหม่อีกครั้งตามเอกสารหมายเลข 10 และจำเลยมีสิทธิหักค่าปรับร้อยละ 20 ของราคาสินค้าหรือไม่ ฝ่ายจำเลยนำสืบว่า นายปฐมัตว์แทนโจทก์มาพบจำเลยได้ประชุมสรุปผลเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะการส่ง ส.ค.ส.ล่าช้ากว่าที่กำหนด ในที่สุดตกลงกันว่าให้โจทก์และจำเลยช่วยกันจำหน่าย ส.ค.ส. เมื่อจำหน่ายหมดแล้วจำเลยจะพิจารณาคืนค่าปรับให้ นางสาวพริ้มเพรา ลูกจ้างจำเลยได้ทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าวไว้ในเอกสารหมายเลข 10 และได้ทำเอกสารหมายเลข จ.1 ระบุยอดเงินจำนวน 114,331 บาท 94 สตางค์ที่จะต้องจ่ายเงินให้แก่โจทก์ไว้ โดยได้บันทึกไว้ว่าจะจ่ายเงินเมื่อใดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง ฝ่ายโจทก์นำสืบว่าได้พูดตกลงให้เวลาแก่จำเลยจำหน่าย ส.ค.ส. ส่วนเงินที่ค้างชำระจำเลยได้ทำเอกสารหมายเลข จ.1 ให้แก่โจทก์แล้ว พิจารณาเอกสารหมายเลข 10 แล้วเห็นว่าเป็นเอกสารที่ฝ่ายจำเลยทำขึ้นโดยไม่มีลายมือชื่อนายปฐมัตว์แทนโจทก์รับรองไว้ ที่จำเลยอ้างว่าฝ่ายโจทก์ได้ตกลงยินยอมตามบันทึกเอกสารหมายเลข 10 จึงไม่มีน้ำหนักน่าเชื่อ เพราะหากมีการตกลงกันดังที่จำเลยกล่าวอ้างก็เชื่อได้ว่าจำเลยจะต้องให้นายปฐมัตว์ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญเพื่อช้ยันกันถ้ามีการโต้แย้งเกิดขึ้นในภายหลังการที่จำเลยทำเอกสาร จ.1 ให้โจทก์ไว้ นั้น กลับฟังได้ตามที่โจทก์นำสืบว่าจำเลยยอมรับยังเป็นหนี้โจทก์ตามที่ปรากฏในเอกสารหมายเลข จ.1 จริง สำหรับปัญหาต่อไปที่ว่าจำเลยมีสิทธิหักค่าปรับหรือไม่ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงในทางพิจารณาไม่ปรากฏว่าในขณะที่จำเลยรับ ส.ค.ส. ที่พิพาทกันคดีนี้ทั้งหมดจำเลยได้บอกกล่าวสงวนสิทธิที่จะเรียกค่าปรับแก่โจทก์ไว้ ดังนั้นแม้จะมีข้อตกลงให้เรียกเบี้ยปรับกัน จำเลยก็หมดสิทธิที่จะเรียกเบี้ยปรับตามมาตรา 381วรรคท้ายแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาคดีนี้ชอบแล้ว ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นฎีกา 600 บาท แทนโจทก์'.

(สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล-สุนทร จันทรศักดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>